

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6063/2537

ธนาคาร สห ธนาคาร จำกัด
นาย สุพัฒน์ เลหาพูนรังษี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 166, มาตรา 193/33 (1)

ป.วิ.พ. มาตรา 40, มาตรา 41, มาตรา 86, มาตรา 271, มาตรา 307

ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งนายจำเลยคนใหม่ จำเลยขอเลื่อนคดีมาแล้ว 4 นัด นอกจากนั้นระหว่างสืบพยานโจทก์ จำเลยก็ขอเลื่อนคดีหลายครั้งโดยอ้างเหตุว่ากำลังเจรจาจะชำระหนี้โจทก์และอยู่ระหว่างขายทรัพย์สินจำนอง พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่าจำเลยมีเจตนาหน่วงเหนี่ยวให้คดีชักช้าโดยปราศจากเหตุอันสมควร ทั้ง ๆ ที่ศาลชั้นต้นได้สั่งกำกับว่าจะไม่ให้เลื่อนคดีอีกไม่ว่าด้วยเหตุผลใด จำเลยก็หาได้ตระหนักถึงคำสั่งกำกับของศาลดังกล่าวไม่ แม้จำเลยจะแต่งตั้งนายคนใหม่ ก็ชอบที่จะให้นายคนใหม่เตรียมคดีให้พร้อมก่อนวันนัดหาไต่สวนเอาเหตุแห่งการแต่งตั้งนายคนใหม่มาเป็นข้ออ้างเพื่อไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีเช่นนี้ไม่ จึงเป็นการประวิงคดี ที่ศาลชั้นต้นให้งดสืบพยานจำเลยโดยไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีต่อไปอีกจึงชอบแล้ว การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองและตั้งให้จำเลยเป็นผู้จัดการทรัพย์สินที่ยึด โดยให้จำเลยนำเงินมาวางเพื่อชำระหนี้โจทก์เดือนละไม่ต่ำกว่า 100,000 บาททุกวันที่ 1 ของเดือน หากเดือนใดผิดนัดให้ดำเนินการขายทอดตลาดทันทีเป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 307 จำเลยจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลดังกล่าว ทรัพย์สินของจำเลยจึงจะไม่ถูกขายทอดตลาด จำเลยจะมาขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้หา

ได้ไม่ เมื่อจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลโจทก์ก็ชอบที่จะบังคับคดีได้ทันที จำนวนเงิน
ที่จำเลยต้องชำระรวมทั้งดอกเบี้ยย่อมเป็นไปตามคำพิพากษาของศาล ดังนั้น ในชั้น
บังคับคดีจำเลยจึงหาสิทธิโต้แย้งว่าโจทก์มีสิทธิยึดดอกเบี้ยได้เพียง 5 ปีเท่านั้นไม่

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน
5,616,301.95 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธหนี้ตามฟ้องและว่าจำเลยทั้งสองไม่มีเจตนาจด
ทะเบียนจำนอง สัญญาจำนองจึงเป็นโมฆะ ขอให้ยกฟ้อง

ในวันนัดสืบพยานจำเลยซึ่งได้เลื่อนมาเป็นนัดที่ 4 ทนายจำเลยทั้งสองขอเลื่อน
การพิจารณาคดีอีก อ้างว่าเพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นทนายจำเลยทั้งสอง ยังไม่ทราบข้อ
เท็จจริงแห่งคดีและยังไม่ได้รับสำนวนจากทนายคนเดิม และเห็นว่าจำเลยทั้งสองมี
เจตนาประวิงคดี จึงไม่อนุญาตให้จำเลยทั้งสองเลื่อนคดี และให้ถือว่าจำเลยทั้งสอง
ไม่มีพยานมาสืบให้งดสืบพยานจำเลยทั้งสอง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันและแทนกันชำระเงินจำนวน
5,616,301.95 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงิน
4,614,044.98 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หาก
จำเลยทั้งสองไม่ชำระให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้
ให้แก่โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขาย
ทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ให้แก่โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ที่ไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกาและประกาศขายทอดตลาดทรัพย์จำนองจำเลยที่ 1 ขอให้จำหน่ายได้จากการประกอบกิจการในทรัพย์ที่ยึดมาชำระหนี้โจทก์แทนการขายทอดตลาด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการทรัพย์ที่ยึดและให้นำเงินมาวางศาลเพื่อชำระหนี้โจทก์เดือนละไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท โดยชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 10 ปี

ต่อมาภายหลังจากที่จำเลยที่ 1 ชำระเงินตามคำสั่งศาลแล้ว 2 เดือน จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยได้เพียง 5 ปีเท่านั้น ที่โจทก์คิดดอกเบี้ยถึง 10 ปี ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขณะนี้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ไม่สามารถชำระเงินให้โจทก์ได้ถึงเดือนละ 100,000 บาท ขอให้ศาลสั่งให้โจทก์คิดดอกเบี้ยให้ถูกต้องและให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินแก่โจทก์เพียงเดือนละ 30,000 บาทให้เสร็จสิ้นภายใน 5 ปี

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในปัญหาแรกจำเลยทั้งสองฎีกาว่า การที่จำเลยทั้งสองได้แต่งตั้งทนายคนใหม่แทนคนเก่าที่ถอนตัว ทนายคนใหม่ของจำเลยทั้งสองเพิ่งได้รับแต่งตั้งทั้งยังไม่ได้รับสำนวนจากทนายคนเก่า ศาลชั้นต้นชอบที่จะอนุญาตให้เลื่อนคดีนั้น เห็นว่าก่อนที่จะมีการแต่งตั้งทนายคนใหม่ของจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองขอ

เลื่อนคดีมาแล้ว 4 นัด นอกจากนี้ระหว่างสืบพยานโจทก์จำเลยทั้งสองก็ขอเลื่อนคดีหลายครั้งโดยอ้างเหตุว่ากำลังเจรจาจะชำระหนี้ให้โจทก์และอยู่ระหว่างขายทรัพย์สินจำนอง พฤติการณดังกล่าวแสดงว่าจำเลยทั้งสองมีเจตนาหน่วงเหนี่ยวให้คดีชักช้าโดยปราศจากเหตุอันสมควร ทั้ง ๆ ที่ศาลชั้นต้นได้สั่งกำกับให้เตรียมพยานมาสืบให้เสร็จหลังจากมีการเลื่อนคดีมาแล้วหลายนัดแล้ว และสั่งด้วยว่าจะไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีอีกไม่ว่าด้วยเหตุใด จำเลยทั้งสองก็หาได้ตระหนักถึงคำสั่งกำกับของศาลดังกล่าวไม่ แม้จำเลยทั้งสองจะแต่งตั้งทนายคนใหม่ ก็ชอบที่จะให้ทนายคนใหม่เตรียมคดีให้พร้อมก่อนวันนัด หาใช้นำเอาเหตุแห่งการแต่งตั้งทนายคนใหม่มาเป็นข้ออ้างเพื่อไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีไม่ว่าด้วยเหตุใดเช่นนี้ไม่พฤติการณของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการประวิงคดี ที่ศาลชั้นต้นให้งดสืบพยานจำเลยโดยไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีต่อไปอีกและศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน จึงชอบแล้ว

ส่วนฎีกาของจำเลยที่ 1 ฉบับหลังในปัญหาที่ว่า การติดดอกเบ๊ยไม่ถูกต้องและมีเหตุเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินและระยะเวลาชำระหนี้หรือไม่ซึ่งจำเลยที่ 1 ฎีกาว่าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำด้วยเหตุต่าง ๆ จึงขอลดจำนวนเงินที่ผ่อนชำระลงและยื่นเวลาชำระหนี้อีก 5 ปี และโจทก์มีสิทธิติดดอกเบ๊ยได้เพียง 5 ปีนั้น เห็นว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนอง และตั้งให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการทรัพย์สินที่ยึด โดยให้จำเลยที่ 1 นำเงินมาวางศาลเพื่อชำระหนี้โจทก์เดือนละไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ทุกวันที่ 1 ของเดือน หากเดือนใดผิดนัดให้ดำเนินการขายทอดตลาดทันที เป็นกรณีที่ศาลมีคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 307 จำเลยที่ 1 จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลดังกล่าวทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 จึงจะไม่ถูกขายทอดตลาด จำเลยที่ 1 จะมาขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้หาได้ไม่ ทั้งการขอลดจำนวนเงินที่ผ่อนชำระลงและขอยื่นเวลาชำระหนี้ นั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลโจทก์ก็ชอบที่จะบังคับคดีได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องทำการไต่สวนคำร้องของจำเลยที่ 1 ส่วนเรื่องจำนวนเงินที่จำเลยทั้งสองต้องชำระ

รวมทั้งดอกเบี๋ยย่อมนเป็นไปตามคำพิพากษาของศาล ในชั้นนี้จำเลยที่ 1หาสิทธิได้
แย้งว่าโจทก์มีสิทธิติดดอกเบี๋ยได้เพียง 5 ปีเท่านั้นไม่

พิพากษายืน

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>